1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По Договору Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала указанные в настоящем пункте Договора действия, а принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за совершенные действия. Агент обязуется:

- осуществлять поиск покупателей на товары, реализуемые Принципалом в салонах собственной розницы;
- предоставлять консультационные услуги клиентам по товарам реализуемым Принципалом (информировать о характеристиках и потребительских свойствах товаров);
- осуществлять первичное сопровождение клиентов в салон Принципала (предлагать и согласовать с клиентом коллекции, модели, размеры, материалы покрытия, цвета, фурнитуру, прочие сопутствующие декоративные элементы);
- выполнять иные необходимые действия для привлечения покупателей товаров Принципала в соответствии с условиями Договора, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения.

1.2. Поручение считается выполненным Агентом при соблюдении всех следующих условий:

- Принципал и Клиент заключили договор розничной купли-продажи/договор поставки;
- Клиент и Агент не могут быть одним лицом;
- Клиент и Агент не являются взаимозависимыми /аффилированными лицами;
- Клиент полностью оплатил стоимость приобретаемых им у Принципала, по договору розничной купли-продажи/договору поставки, товаров. Денежные средства за товар Клиент самостоятельно перечисляет на расчетный счет Принципала;
- оплаченные Клиентом, по договору розничной купли-продажи/договору поставки, товары получены, т.е. отгрузка товаров Клиенту произведена в полном объеме.;
- Агентом предоставлены Принципалу, в соответствии с п. 2.1.6., Акт-Отчет Агента.

1.3. Настоящий договор действует на территории Российской Федерации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Агент обязуется:

2.1.1. Совершать действия, составляющие предмет настоящего Договора, в соответствии с указаниями Принципала.

2.1.2. С целью включения информации Агента в Заказ привлеченного им Клиента, уведомить Принципала, в течение 3 (трех) календарных дней, заключения Клиентом с Принципалом договора розничной купли-продажи/договора поставки, о подборе клиента и подборе ему видов Товаров. Указанная обязанность должна быть исполнена Агентом в следующем формате:

- фамилия, имя, отчество/юридическое наименование, ИНН Клиента;
- телефон Клиента и/или адрес электронной почты Клиента;
- юридический, почтовый адреса Клиента (применимо если Клиент юридическое лицо или ИП);
- визуализация/дизайн-проект/развертка с указанием ФИО заказчика и исполнителя, адреса объекта*.

* данное условие не применимо к заказам, в которых товаром является только матрас/матрасы.

Такое уведомление Агент осуществляет посредствам отправления электронного письма Принципалу, с электронной почты, указанной в главе 8 настоящего Договора на электронную почту **askona_design@askona.ru/** **design@gretherwells.ru** или на почту ответственного менеджера, со стороны Принципала, с доменными именами **@askona.ru или @gretherwells.ru**. Также уведомление возможно производить путем отправки коротких СМС-сообщений или сообщений в мессенджеры whats app/Telegram на корпоративные телефонные номера ответственного менеджера со стороны Принципала. При использовании любого из вышеперечисленных способов уведомления Агент должен обозначить тему своего обращения (к примеру: ООО «Ромашка»).

Уведомление о привлечении Клиента, направленное Агентом Принципалу позднее 3 (трех) календарных дней со дня заключения Клиентом с Принципалом договора розничной купли-продажи/договора поставки, не допускается. Направление Агентом уведомления о привлечении Клиента позднее 3 (трех) календарных дней со дня заключения последним с Принципалом договора розничной купли-продажи/договора поставки считается ненадлежащим исполнением Агентом обязательства предусмотренного настоящим пунктом.

2.1.3. Осуществлять любые другие действия, необходимые для наиболее быстрой и выгодной реализации Товара, принадлежащего Принципалу.

2.1.4. Исполнять данные ему поручения в соответствии с указаниями Принципала. Указания Принципала должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.

2.1.5. Сообщать Принципалу по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.

2.1.6. Ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Агентом совершены действия, указанные в п. 1.2. настоящего договора, предоставлять Принципалу, за предшествующий отчетный период, Акт-Отчет о выполненной работе (Приложение № 1).

Для подписания Принципалом, Акт-Отчет, первоначально предоставляются Агентом в сканированном виде, посредствам отправления электронного письма Принципалу, с электронной почты Агента, указанной в главе 8 настоящего Договора, на электронную почту Принципала **askona_design@askona.ru / design@gretherwells.ru** с темой по формату: отчетный месяц, год, наименование документа, наименование Агента (пример: апрель 2024 г., акт-отчет агента, ООО «Ромашка»). Оригиналы Акта-Отчета отправляются Агентом Принципалу посредствам почтового отправления на почтовый адрес Принципала.

Акт-Отчет Агента должен содержать сведения о количестве отгруженных за истекший календарный месяц, являющийся отчетным периодом, заказов и финансовых критериях каждого из таких заказов с обособленной единицей товара, включая размеры агентского вознаграждения и начисленных налогов.

Принципал, имеющий возражения по Акту-Отчету Агента, должен сообщить о них Агенту в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Акта-Отчета путем направления письменного уведомления посредствам отправления электронного письма в адрес Агента, указанный в главе 8 настоящего Договора.

2.1.7. Не разглашать информацию, которая в соответствии с письменным Соглашением сторон будет признана не подлежащей разглашению (коммерческой тайной).

2.1.8. Не заключать субагентских договоров с другими лицами.

2.1.9. Предоставлять Принципалу данные о себе, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.

2.1.10. Выполнять другие обязанности, которые в соответствии с настоящим Договором или законом возлагаются на Агента.

2.2. Принципал обязуется:

2.2.1. Предоставлять необходимое информационно-консультационное обслуживание для непосредственного консультирования потенциальных покупателей/Клиентов и надлежащего оформления необходимой сопроводительной документации (заявок, договоров, спецификаций, актов, гарантийных талонов).

2.2.2. Обеспечивать надлежащее (соответствующее условиям договора с покупателем, а также техническим, санитарным, экологическим и прочим императивным нормам, условиям и стандартам Российской федерации) качество товара всеми установленными законодательством Российской Федерации способами, в частности: устранением недостатков, гарантийным и текущим обслуживанием, приемом претензий и рекламаций, возвратом, заменой и т.п.

На товары, подлежащие в Российской Федерации обязательной сертификации иметь и, по требованию покупателей, предоставлять им копии соответствующих действующих сертификатов соответствия.

2.2.3. Выплатить Агенту вознаграждение за оказанные услуги в размере и в порядке, установленные настоящим договором.

2.2.4. Принять от Агента все исполненные надлежащим образом и в полном объеме, по настоящему договору, поручения.

2.4. Принципал вправе:

2.4.1. В одностороннем порядке изменять товарный ассортимент. Порядок уведомления о таких изменениях осуществляется в соответствии с п. 7.2. настоящего Договора.

2.4.2. Проводить проверку подлинности предоставленных Агентом документов и достоверности информации, а также самого факта выполнения Агентом действий, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора.

2.4.3. Отказать Агенту в выплате вознаграждения в следующих случаях:

- если Агент и Клиент одно и тоже лицо;
- если от имени Клиента, при оформлении заказа/заключении договора розничной купли-продажи/договора поставки выступает Агент;
- Клиент и Агент являются взаимозависимыми /аффилированными лицами;
- неисполнение Агентом обязательств, предусмотренных разделом 2.1. настоящего Договора;
- недостоверности документов, предоставленных Агентом, предусмотренных п. 2.1.6 настоящего Договора, а также недостоверности выполнения Агентом действий, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, в отношении конкретного Клиента, в т.ч. путем непосредственного взаимодействия с Клиентом;
- отказа Клиента-физического лица от Товаров надлежащего качества, переданных ему Принципалом по договору розничной купли-продажи, на основании ст.25, ст. 26.1 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- отказа Клиента-юридического лица/ИП от Товаров надлежащего качества, переданных ему Принципалом по договору поставки товаров;
- предоставления Агентом документов, предусмотренных п. 2.1.6. настоящего, Договора с нарушением их порядка/объема оформления/предоставления и/или срока предоставления.

3. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

3.1. Вознаграждение Агента за совершение действий по Договору рассчитывается на основании сумм, указанных в товарных накладных на продажу/актах приема передачи товаров Принципала

Клиенту/покупателю, привлеченному Агентом, по каждому конкретному заказу/договору розничной купли-продажи/договору поставки.

3.2. Вознаграждение выплачивается Агенту в срок до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, в случае получения, своевременно и в полном объеме, Принципалом документов, указанных в п. 2.1.6., а также выполнения условий п. 1.2. и п. 2.1.2. настоящего договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Агента.

3.3 За оформленные Агентом заказы % (процент) его вознаграждения определяется в зависимости от следующего:

- суммы каждого отдельного заказа, полученного Клиентом, в отчетном периоде;
- % (процента) вознаграждения, установленного Принципалом, действующего на момент оформления заказа и опубликованного на интернет ресурсе по адресу: https://lkd.askona.ru или закрепленного Сторонами письменно, путем подписания дополнительного соглашения;
- соблюдены условия пунктов 1.2., 2.1.2. и 2.1.6. настоящего Договора.

3.4 Стоимость уцененных товаров, а также стоимость всех оказываемых Принципалом Клиенту услуг по заказу/договору розничной купли-продажи/договору поставки, не учитывается при определении суммы заказа. Вознаграждение, за реализацию уцененных товаров и оказание Клиенту Принципалом услуг, Агенту не начисляется и не выплачивается.

3.5. Агент вправе распорядиться причитающимся ему вознаграждением, в т.ч., но не ограничиваясь, в пользу третьих лиц. Сторонами установлены, кроме установленного в п. 3.2. способа распоряжения, следующие способы распоряжения вознаграждением: а) предоставление скидки по конкретному заказу третьего лица, б) зачет в качестве платежа по конкретному заказу третьего лица.

Для реализации такого распоряжения, Агент направляет Принципалу, на электронную почту, закрепленную сторонами в п. 2.1.2. Договора, заявку-распоряжение. Такая заявка-распоряжение в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- ФИО Агента;
- размер вознаграждения, котором Агент намерен распорядиться;
- лицо, в пользу которого производится такое распоряжение;
- способ распоряжения (предоставление скидки по конкретному заказу третьего лица либо зачет суммы вознаграждения в качестве платежа по конкретному заказу третьего лица).

Заявка-распоряжение считается принятой Принципалом если в ответ на данную заявку, в срок до 15 (пятнадцатого) числа месяца следующего за отчетным, Агентом получен уникальный код/сертификат с уникальным кодом, на номинал вознаграждения, на скидку либо оплату заказа третьего лица.

В случае если от Агента в адрес Принципала не поступила заявка на распоряжение вознаграждением до наступления 15 (пятнадцатого) числа месяца следующего за отчетным, Стороны руководствуются положениями п. 3.2. настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.

4.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в Арбитражном суде Владимирской области.

4.4. Агент несет ответственность за сохранность документов и материальных ценностей, переданных ему Принципалом.

4.5. Агент несет ответственность за достоверность реквизитов, указанных в настоящем Договоре. В случае изменения данных Агент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить об этом Принципала.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. **Договор действует с «___» _____ 202__ года до «___» _____ 202__ года.**

Договор автоматически продлевается на следующий календарный год, если любая из сторон в письменном виде не заявит о его расторжении не позднее, чем за один месяц до завершения первого или последующего сроков действия Договора.

6.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления другой Стороне не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

Если любая из Сторон расторгает Договор, Агент сохраняет право на вознаграждение за услуги, оказанные им до прекращения действия Договора. Действие Договора считается прекращенным только после полного взаиморасчета Сторон.

6.3. Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящим Стороны соглашаются с тем, что, при наличие технической возможности обеих Сторон, в целях и в связи с исполнением своих обязательств по настоящему Договору, они могут, при взаимодействии друг с другом, применять электронный документооборот (далее – «ЭДО») по телекоммуникационным каналам связи (далее – «ТКС») через организации, обеспечивающие обмен открытой и конфиденциальной информацией по ТКС в рамках ЭДО между Сторонами (далее – «Оператор ЭДО»), в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

7.1.1. Перечень документов, по которым может осуществляться электронный документооборот:

- настоящий Договор, дополнения, приложения и любые соглашения к нему;
- счёт-фактура;
- корректировочный счёт-фактура;
- исправительный счёт-фактура;
- акт оказанных услуг;
- уведомление;
- уведомление о корректировке;
- акт сверки взаиморасчётов;
- универсальный передаточный документ (УПД);

7.1.2. Стороны выбирают для обмена электронными документами оператора ЭДО, размещенного на сайте ФНС по ссылке: https://www.nalog.gov.ru/rn77/oedo/search_edo/

7.1.3. Стороны обязаны информировать друг друга в течение 24 часов о невозможности осуществления электронного документооборота в случае технического сбоя систем (сбой учётной системы или ПО, поврежденность или недоступность каналов связи, сбой системы провайдера). В период действия такого сбоя Стороны осуществляют обмен документами на бумажном носителе, заверенными соответствующими подписями Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.4. Стороны обмениваются документами по перечню согласно пункту 7.1.1. Договора в порядке, не противоречащем законодательству Российской Федерации. Стороны вправе отклонять входящие электронные коммерческие документы, перечисленные в пункте 7.1.1. настоящего Договора, в случае отсутствия обязательных данных:

· не соответствия формата документов требованиям Законодательства в сфере бухгалтерского и налогового учёта

· ошибки в реквизитах;

· не соответствия полученных ТМЦ по количеству и качеству;

· не соответствие цен на ТМЦ договорным отношениям;

· не соответствие наименования и /или суммы выполненных работ (оказанных услуг) договорным отношениям;

· не полный пакет документов;

· отсутствие счёт-фактуры, если получающая Сторона/Сторона плательщик НДС;

· отсутствие скан-образов транспортных накладных, равно как и некорректное заполнение транспортных накладных;

· иные ошибки на усмотрение Сторон.

7.1.5. Датой отправки Стороной документов в электронном виде по ТКС считается дата поступления файла документа от Стороны Оператору ЭДО, указанная в подтверждении получения документа Оператором ЭДО.

7.1.6. Датой получения Стороной документов в электронном виде считается следующий рабочий день после даты поступления файлов документов от другой Стороны Оператору ЭДО, указанной в подтверждении этого факта Оператором ЭДО.

7.1.7. Стороны обязуются не позднее следующего рабочего дня от даты получения документов в электронном виде подписать ЭП и направить через Оператора ЭДО в адрес Стороны извещение о получении документов.

7.1.8. Стороны обязуются в течение 3 (Трёх) рабочих дней с даты получения документов в электронном виде подписать их ЭП и направить через Оператора ЭДО в адрес другой Стороны извещение о подписании документа или в тот же срок подписать их на бумажном носителе и направить в адрес другой Стороны. В случае не подписания Стороной в указанный срок документов и не предоставления мотивированного отказа от подписания, документы считаются подписанными, при условии наличия у отправляющей документы Стороны подтверждения от Оператора ЭДО об отправке данных документов в адрес другой Стороны.

7.2. Стороны за свой счёт приобретают, устанавливают и обеспечивают работоспособность

инфраструктуры, связанной с ЭДО, в зоне своей ответственности.

7.3. В случае если документ подписан электронной подписью (далее – «ЭП») только одной из Сторон, такая Сторона может отозвать документ.

7.3.1. В случае если документ подписан ЭП обеими Сторонами, Стороны могут аннулировать документ, составив Корректировочный или Исправительный документ.

7.4. Стороны признают, что со дня начала системы электронного документооборота документы в электронном виде, подписанные электронные подписи уполномоченных лиц, и документы на бумажных носителях, заверенные соответствующими подписями Сторон, имеют одинаковую юридическую силу. В случае противоречий между двумя документами на разных носителях (бумажный и электронный), но с одинаковыми номерами и датами, электронный документ имеет приоритет.

7.5. ЭП в электронном документе равнозначна собственноручной подписи лица, уполномоченного действовать от имени одной из Сторон, в документе на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

– квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

– сертификат ключа проверки электронной подписи, относящийся к этой ЭП, не утратил силу (действует) на момент проверки или на момент подписания электронного документа при наличии доказательств, определяющих момент подписания;

– подтверждена подлинность ЭП в электронном документе;

– ЭП используется в соответствии со сведениями / ограничениями, указанными в сертификате ключа проверки электронной подписи и Соглашением;

– представитель Стороны имеет действующую доверенность на право подписи соответствующих документов. Стороны несут ответственность за продление и отзыв доверенностей и информирования другой Стороны и оператора;

– иных условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.6. При возникновении разногласий и споров в связи с ЭДО, с целью установления фактических обстоятельств, послуживших основанием для их возникновения, а также для проверки целостности и подтверждения подлинности ЭП, Стороны обязуются провести техническую экспертизу. Для проведения технической экспертизы Стороны имеют право привлекать своих Операторов.

7.7. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

7.8. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы и получены одним из следующих способов: электронным письмом по адресам эл.почте закрепленным сторонами в главе 8 настоящего договора, через ЭДО, заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

7.9. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.